

回 答 書

2025 年 2 月 10 日

東雲デバイスソリューションズ株式会社
知的財産ライセンス部 部長 宇津木 遼 殿

Marsden Audio Laboratories, Inc. 及び
マースデン・ジャパン株式会社 代理人

中之島総合法律事務所
弁護士 蒲生 亮太

文書番号：NKS-2024-1187-R1

貴社 2024 年 11 月 12 日付通知書（SDS-IPL-2024-0611）につきまして、当職は Marsden Audio Laboratories, Inc. 及びマースデン・ジャパン株式会社（以下あわせて「マースデン」という。）を代理し、下記のとおり回答いたします。

第 1 結論

貴社のご主張は、その前提となる事実を欠いております。マースデンは、貴社のお求めのいずれにも応じることはできません。

貴社が本件発明について特許を受ける権利の持分を有していないことは、貴社の分割元である東雲電機株式会社が、2011 年 6 月 3 日付の確認書をもって、書面により、争点そのものを名指しで確認しております。

第 2 2011 年 6 月 3 日付確認書

東雲電機株式会社知的財産部長 海田 隆志 名義、社印あり、全四頁、文書番号 SDK-IP-2011-0288。同確認書第 1 項は次のとおり定めております。

「本件発明は、2009 年 11 月 16 日付共同開発契約 別紙 A に定める対象範囲に含まれず、貴社の単独所有であることを確認いたします。当社は本件発明及びこれに基づく国内外の特許を受ける権利について何らの持分も主張せず、第三者に対する実施許諾も行いません。本確認は期間の定めなく効力を有するものであり、共同開発契約の有効期間の満了又は終了によって影響を受けるものではありません。」

同確認書はさらに、第 2 項において当社従業員が発明者に含まれないこと、第 3 項において 2010 年 4 月 20 日の定例レビューにおける紹介が契約第 9 条に基づく背景技術情報の共有であって成果物の提出ではないこと、第 4 項において貴社分割元が共同出願違反その他権利の帰属を理由とする申立てを行わないことを、いずれも確認しております。

同確認書は、2010 年 12 月 17 日開催の東雲電機株式会社知的財産委員会の議（議案第 2010-41 号）を経て発出されたものであり、同社法務部の確認を了しております。

第 3 2011 年の大阪往復書簡 10 通

同確認書に至る経緯は、2010 年 9 月 30 日から 2011 年 6 月 3 日までの間に、マースデン・ジャパン株式会社（横浜）と東雲電機株式会社知的財産部（大阪）との間で交わされた往復書簡により明らかでございます。主要なものは次のとおりです。

日付	差出	内容
2010 年 9 月 30 日	マースデン	別紙 A の対象範囲外である旨の書面確認の依頼。特許法第 38 条の趣旨を明示。
2010 年 11 月 10 日	東雲電機	中間回答。「別紙 A は符号器側の四項目に限定して作成したものであり、復号器側の実装を含める意図はなかった」。
2011 年 3 月 15 日	東雲電機	2010 年 12 月 17 日知的財産委員会の方針の通知。「別紙 A の対象範囲は文言どおり厳格に解釈し、範囲外の技術については共有を主張しない」。
2011 年 6 月 3 日	東雲電機	確認書の送付。

いずれも貴社ご通知の主張と正面から矛盾するものでございます。写しを添付いたします。

第 4 2013 年 10 月 21 日付 第三者宛書面

2013 年 10 月 21 日、東雲電機株式会社知的財産部長 海田 隆志 は、菱和電子株式会社知的財産部からの本件技術に係るライセンスの申し入れに対し、次のとおり回答しております。

「貴社がご関心をお持ちの技術（国際公開 WO 2012/024531、日本国内では 特願 2013-525118 として係属中のもの）に係る特許を受ける権利は、当社の共有に属するものではなく、同社の単独所有でございます。本件発明は共同開発の対象範囲外において同社従業員のみにより完成したものであり、当社はその旨を 2011 年 6 月 3 日付の確認書をもって同社に対し確認しております。したがって、当社には本件技術について実施許諾を行う権限がございません。」

この書面は、次の四点においてとりわけ重要でございます。

- 一、紛争の存在しない時点における言動であること。
- 二、実施料を得る機会を自ら放棄する、自己の経済的不利益において述べられた言動であること。
- 三、当事者間の書簡ではなく、第三者に対する正式な回答であること。
- 四、確認書の存否について何ら問われていない状態で、2011 年 6 月 3 日付確認書の日付を正確に引用していること。すなわち、2013 年の時点において東雲電機株式会社知的財産部が同確認書を自らの記録として保有し、参照して意思決定を行っていたこと。

第 5 貴社ご通知第 3 項 1.(3) の英訳文の援用について

貴社は共同開発契約第 5 条第 1 項の英訳文（“All improvements arising therefrom shall be jointly owned by the Parties in equal shares.”）を援用しておられます。

同契約第 18 条は「本契約は日本語をもって正文とする。英訳文は参考のために作成されたものであり、日本語正文と相違がある場合には日本語正文による。」と定めております。日本語正文第 5 条第 1 項は「別紙 A に定める対象範囲において生じた発明は、両当事者の共有とし、持分は各二分の一とする。」でございまして、対象範囲による限定を明記しております。英訳文は当該限定を欠いており、正文と相違いたします。

また、別紙 A は英訳されておられません。別紙 A の注記は「本対象範囲は、符号化器側の処理に限られる。復号器における処理、レンダリング処理、及び再生環境に応じた適応処理は、本対象範囲に含まれない。」と定めております。本件発明は、まさに再生環境に応じた復号器における適応処理でございます。

第 6 貴社ご通知第 3 項 1.(2) の管理システムの記載について

貴社は、マースデンの知的財産管理システム上の権利帰属区分の記載を援用しておられます。当該記載は、2016 年 2 月 19 日のシステム移行時に、費用配分のためのプログラムコードをとして機械的に導出された値でございまして、本件発明の帰属について何人かが判断した結果ではございません。移行時のスコープ文書（IOPS-MIG-2016-004 第 4.3 項）にその旨が明記されております。

なお、共同開発契約第 8 条第 2 文は、日本語正文において「費用分担のための管理区分は、権利の帰属を示すものではない」と明記しております。貴社が参照されたと思われる英訳文には、この一文が訳出されておられません。

第 7 特許法第 74 条の不適用

貴社ご通知第 4 項 1. の持分移転のお求めにつきましては、特許法第 74 条の適用がございません。同条は平成 23 年法律第 63 号により新設され、同法附則第 2 条第 9 項により平成 24 年 4 月 1 日以後にされた特許出願について適用されるところ、本件は特許法第 184 条の 3 第 1 項により国際出願日である 2011 年 8 月 17 日にされた特許出願とみなされるためでございます。

第 8 消滅時効

貴社ご通知第 4 項 2. の金銭のお求めにつきましては、日本国特許第 5617402 号の設定登録日である 2014 年 12 月 12 日から 10 年が経過しております。マースデンは消滅時効を援用いたします。なお、貴社 2024 年 11 月 12 日付ご通知は改正前民法第 153 条の催告にとどまり、同条により 6 か月以内に裁判上の請求等がなされない限り、時効中断の効力を生じないものと解されます。

第 9 求める回答

2025 年 2 月 28 日までに、貴社ご通知に記載された各主張を撤回される旨の書面によるご回答を頂戴したく存じます。

なお、マースデンは、本件を終局的に解決するための合意書の締結に応じる用意がございます。
以上

添付資料目録

号証	文書	日付	言語
甲 1	共同開発契約書（日本語正文、別紙 A・別紙 B を含む）	2009 年 11 月 16 日	日
甲 2	同 英訳文（別紙を含まない）	2009 年 11 月 16 日	英
甲 3	発明届出書 MJ-IDF-2010-0117	2010 年 3 月 8 日	日
甲 4	権利帰属の確認のお願い	2010 年 9 月 30 日	日
甲 5	東雲電機 中間回答（メール）	2010 年 11 月 10 日	日
甲 6	東雲電機 12 月 17 日 知的財産委員会 開催報告（メール）	2010 年 12 月 20 日	日

号証	文書	日付	言語
甲 7	東雲電機 定例レビュー ー議事メモ・別紙 A の運用（メール）	2011 年 3 月 15 日	日
甲 8	確認書 SDK-IP-2011-0288	2011 年 6 月 3 日	日
甲 9	確認書送付メール	2011 年 6 月 3 日	日
甲 10	米国仮出願 61/375,208 出願受領 書	2010 年 8 月 19 日	英
甲 11	国際出願 PCT/US2011/048013 受領通知	2011 年 8 月 24 日	英
甲 12	海田部長発 菱和電子 株式会社宛 回答（メ ール）	2013 年 10 月 21 日	日
甲 13	淀川国際特許事務所 国内書面提出報告 （メール）	2013 年 2 月 14 日	日
甲 14	知的財産管理システ ム移行スコープ文書 IPOPS-MIG-2016- 004	2016 年 2 月 19 日	英
甲 15	メールジャーナル検 索報告書 IG-SR-2025-0007 (第 1 版)	2025 年 1 月 14 日	英
甲 16	同 追加報告 IG-SR-2025-0007 追 補 1	2025 年 1 月 17 日	英
甲 17	契約第 5 条 日英対比 表	2025 年 1 月 16 日	英・日
甲 18	特許庁 包袋写し（特 許第 5617402 号）	2024 年 12 月 5 日	日

計 18 点（うち日本語文書 11 点）。